



PUTUSAN

Nomor 2432 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Rt.004, Rw.025,
Kelurahan Siantan Huluk, Kota Pontianak;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat I ;

L a w a n

- YOSE PRIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Putri Dara Nante Gang Suka Jaya Nomor 44 Pontianak;
- LINA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Komp. Ruko Bumi Indah Khatulistiwa Blok A.11, Nomor 1, Rt.004/Rw.029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tobias Ranggie, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tobias Ranggie, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Kompleks Cendana Agung Nomor A 19, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat;

D a n

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, yang diwakili oleh Arli Buchari, S.T., M.M., Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan A Yani Pontianak, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Martiani, S.Si.T., M.H., dan kawan-kawan., masing-masing di samping jabatan pokoknya diberi tugas tambahan sebagai Kuasa Hukum Pertanahan baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024



sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022;

2. GOU KUI NAM, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober Rt.004, Rw.025, Kelurahan Siantan Huluk Kota Pontianak, dahulu Penggugat II;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah dengan nomor sertifikat Hak Milik Nomor 5168 tanggal 23 April 1991 atas nama Yose Priyono dengan luas 12.376 m² yang terletak di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara adalah tidak sah dan batal demi Hukum;
4. SHM atas nama Lina yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 23 April 2022 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan kepemilikan atas tanah SKT Nomor 091/TN/VI/SH/1974 dengan luas 830 Ha surat keterangan kepala Kampung Siantan Hulu Nomor 091/TN/VI/SH/1974 dengan luas 830 Ha sah milik Gouw A Meng dan Gouw A Sio;
6. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan 2 untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan 2 untuk membayar kerugian imaterial Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. *Exception of attorney*;
2. *Exceptio plurium litis consortium*;
3. *Exceptio obscurum libelum*;
4. *Exceptio error in objecto*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dahulu SHM 5168 sekarang SHM 11629/Siantan Hulu, GS tanggal 27 November 1989 Nomor 3991/1989 seluas 12.376 meter persegi sekarang atas nama Lina adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan sah sebagai hukum Akta Jual Beli Nomor 05/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hastuti Lai, SH, Notaris/PPAT Kota Pontianak;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mensertifikatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan upayanya memohon sertifikat atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PN. Ptk., tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1) Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan tanah dahulu SHM 5168 sekarang SHM 11629/Siantan Hulu, GS tanggal 27 November 1989 Nomor 3991/1989 seluas 12.376 meter persegi sekarang atas nama Lina adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- 3) Menyatakan sah sebagai hukum Akta Jual Beli Nomor 05/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Hastuti Lai, SH, Notaris/PPAT Kota Pontianak;
- 4) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5) Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mensertifikatkan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan upayanya memohon sertifikat atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusan Nomor 71/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pdt/2023 *juncto* Nomor 236/Pdt.G/2022/PN. Ptk., *juncto* Nomor 71/Pdt.G/2023/PT PTK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/Pdt.G/2023/PT PTK, tanggal 11 September 2023 *juncto* Putusan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 236/Pdt.G/2022/PN Ptk., Tanggal 13 Juni 2023;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Termohon Kasasi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5168 (sekarang diubah menjadi Nomor 11629) semula atas nama Yose Priyono Tergugat I/Termohon I (sekarang atas nama Lina Tergugat II/Termohon II) dengan luas 12.376 M2 yang terletak di Desa Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi dan Tergugat II/Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materil Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memberikan Putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2023 dan tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensasi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa milik Para Penggugat Konvensi, sebaliknya Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil bantahan dalam Konvensi sekaligus dalil gugatannya dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, yang pada mulanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5168/Siantan Hulu, GS tanggal 27 November 1989 Nomor 3991/1989 seluas 12.376 m² atas nama Abidin Karim dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 05/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Sri Hastuti Lai, SH Notaris/PPAT Kota Pontianak oleh Abidin Karim dijual kepada Penggugat Rekonvensi yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11629/Siantan Hulu atas nama Lina (Penggugat Rekonvensi), untuk itu terbukti bahwa tanah objek sengketa sah milik Penggugat Rekonvensi sehingga perbuatan apapun yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2432 K/Pdt/2024